

Kúpna zmluva

uzatvorená dňa 19.12.2025 medzi

MH Invest, s.r.o.
ako Predávajúcim

a

RM PRIMUM j. s. a.
ako Kupujúcim

Obsah

1.	Definície a výklad	2
2.	Predmet Zmluvy	8
3.	Kúpna cena	8
4.	Účinnosť Zmluvy	9
5.	Ubezpečenia Predávajúceho	10
6.	Ubezpečenia Kupujúceho	11
7.	Závázky	12
8.	Povinnosti Kupujúceho týkajúce sa výstavby na Pozemku	14
9.	Nadobudnutie vlastníckeho práva k Pozemku	16
10.	Odovzdanie Pozemku a prevod rizika	17
11.	Predkupné právo Predávajúceho	17
12.	Neplatnosť Zmluvy	17
13.	Ukončenie Zmluvy	18
14.	Porušenie Zmluvy	19
15.	Odškodnenie a limitácia zodpovednosti Predávajúceho a Kupujúceho	22
16.	Všeobecné ustanovenia	22

Príloha 1 – Pozemok

Príloha 2 – Katastrálna mapa

Príloha 3 - List vlastníctva

Príloha 4 – Spory

Príloha 5 – Mapa sietí

Príloha 6 – Architektonická štúdia

Príloha 7 – Spoločné čestné vyhlásenie Zmluvných strán o splnení Odkladacích podmienok

Túto kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú nižšie uvedeného dňa tieto zmluvné strany:

- (1) MH Invest, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 724 530, DIČ: 2022302931, IČ DPH: SK 2022302931, číslo bankového účtu (IBAN): IBAN SK81 1100 0000 0026 2976 3039, BIC: TATRSKBX, vedeného v Tatra banka, a.s., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 44056/B (ďalej len „Predávajúci“), a
- (2) RM PRIMUM j. s. a., so sídlom Papradňová 3, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 151 139, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č. 195/B (ďalej len „Kupujúci“).

Úvodné ustanovenia:

- (A) Kupujúci má záujem nadobudnúť Pozemok (ako je definovaný nižšie) za účelom výstavby People Centra (ako je definované nižšie) v rámci Strategického parku od Predávajúceho, ktorý je nositeľom osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“, osvedčenia č. 20801/2015-1000-33509 vydaného na základe uznesenia vlády SR č. 401/2015 zo dňa 08. júla 2015, v znení doplnenia osvedčenia o významnej investícii pod č. 20801/2015-1000-35613 vydaného na základe uznesenia vlády SR č. 413/2015 zo dňa 21. júla 2015 a v znení doplnenia osvedčenia o významnej investícii pod č. 08806/2017-4220-10455 vydaného na základe uznesenia vlády SR č. 95/2017 zo dňa 22. februára 2017 (ďalej len „Rozhodnutia“).
- (B) Za podmienok uvedených v tejto Zmluve Predávajúci predá Pozemok a prevedie vlastnícke právo k nemu na Kupujúceho za účelom zriadenia, výstavby a prevádzky People Centra (ako je definované nižšie) Kupujúcim a Kupujúci kúpi Pozemok za Kúpnu cenu (ako je definovaná nižšie) a zriadi, vystavia a bude prevádzkovať alebo zabezpečí prevádzku People Centra.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

1. Definície a výklad

1.1 Definície

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:

„Architektonická štúdia“	Znamená architektonickú štúdiu pre People centrum v Strategickom parku vypracovanú Kupujúcim.
„Bankový účet Predávajúceho“	znamená bežný účet Predávajúceho, číslo (IBAN) SK81 1100 0000 0026 2976 3039, BIC: TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., vedený v EUR.
„Budovy“	znamenajú Budovu 1, Budovu 2, Budovu 3 a Budovu 4.
„Budova 1“	znamená objekt obchodného centra, a ktorá bude postavená na Pozemku, ako je bližšie popísaná v Prílohe 6.
„Budova 2“	znamená budovu pre prechodné ubytovanie apartmánového, alebo hotelového typu s kapacitou cca 80 lôžok, a ktorá bude postavená na Pozemku ako je bližšie popísaná v Prílohe 6.

„Budova 3“	znamená budovu medicínskeho centra prípadne doplnenú o ubytovacie kapacity, a ktorá bude postavená na Pozemku, ako je bližšie popísaná v Prílohe 6.
„Budova 4“	znamená čerpaciu stanicu pohonných hmôt s boxami na bezdotykové umývanie vozidiel, a ktorá bude postavená na Pozemku, ako je bližšie popísaná v Prílohe 6.
„Časť Pozemku“	znamená ktorýkoľvek celý Pozemok 1 alebo Pozemok 2 alebo Pozemok 3 alebo Pozemok 4 alebo Pozemok 5 alebo Pozemok 6.
„Deň odovzdania“	má význam uvedený v článku 10.1 tejto Zmluvy.
„Deň podpisu“	znamená deň, kedy posledná zo Zmluvných strán podpísala túto Zmluvu.
„Deň zápisu“	znamená deň, kedy sa rozhodnutie príslušného Katastrálneho úradu, že Kupujúci bol zapísaný ako výlučný vlastník Pozemku, stane právoplatné.
„Deň účinnosti“	má význam uvedený v článku 4.2(e) Zmluvy.
„Doba platnosti notárskej úschovy“	má význam uvedený v článku 3.5 Zmluvy.
„DPH“	znamená daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
„Hraničný termín kúpy Pozemku“	má význam uvedený v článku 4.1 tejto Zmluvy.
„Katastrálny úrad“	znamená Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor.
„Kataster nehnuteľností“	znamená register vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam vedený Katastrálnym úradom.
„Kúpna cena“	znamená v zmysle dohody Zmluvných strán sumu 24,40 EUR za m ² Pozemku bez DPH (pri určení ktorej sa vychádzalo zo Znaleckého posudku) vynásobenú rozlohou Pozemku v m ² . Kúpna cena je splatná v zmysle tejto Zmluvy a bude k nej účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
„Lehota pre splnenie Odkladacích podmienok“	má význam uvedený v čl. 4.2(a) tejto Zmluvy.
„List vlastníctva“	znamená list vlastníctva č. 3089 vedený Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor pre katastrálne územie Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, na ktorom je zapísaný Pozemok a ktorý tvorí Prílohu č. 3.
„Nárok“	má význam ako je uvedené v článku 14.1(a) tejto Zmluvy.
„Návrh na vklad“	má význam uvedený v článku 9.2(a) tejto Zmluvy.
„Nárok tretej osoby“	má význam ako je uvedený v článku 14.2 tejto Zmluvy.

„Notár“	znamená Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, so sídlom notárskeho úradu Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
„Občiansky zákonník“	znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
„Obchodný zákonník“	znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
„Odkladacie podmienky“	majú význam uvedený v článku 4.2(a) Zmluvy.
„Oznámenie“	má význam uvedený v článku 4.2(a) tejto Zmluvy.
„Oznámenie Predávajúceho o vzdaní sa“	má význam uvedený v článku 4.2(b) tejto Zmluvy.
„Oznamujúca strana“	má význam uvedený v článku 4.2(a) tejto Zmluvy.
„People Center“	znamená people center, ktoré bude slúžiť užívateľom Strategického parku a ďalšej verejnosti ako je bližšie popísané v Prílohe 6, pre výstavbu a zriadenie ktorého je vyhradený Pozemok a ktoré tvoria Budovy.
„Porušenie“	má význam ako je uvedený v článku 14.1(a) tejto Zmluvy.
„Povolené ťarchy“	znamenajú: (a) zákonné vecné bremená vyplývajúce zo slovenskej energetickej legislatívy, a to konkrétne: (i) vecné bremená v zmysle § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb., o výrobe, spotrebe a rozvode elektriny (elektrizačný zákon) v súvislosti s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ii) vecné bremená v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v súvislosti s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a (iii) každé iné zákonné vecné bremená vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; (b) vecné bremeno (in personam) v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 550 949, so sídlom: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, spočívajúce v povinnosti strpieť: (i) inžiniersku stavbu - kanalizačné potrubie, vodovodné potrubie a NN prípojky vrátane ich pásma ochrany v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.123/2017 (ZPMZ 1107) zo dňa 30.8.2017, vyhotovitéla Ing. Ján Barát, (ii) vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na vyššie uvedené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez vyššie uvedené pozemky, pri umiestnení, rekonštrukcii, modernizácii, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete -

kanalizačného a vodovodného potrubia a NN prípojok v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.123/2017 (ZPMZ 1107) zo dňa 30.8.2017 vyhotoviteľa Ing. Ján Barát,

- (iii) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena, tak ako je definované v čl. VI.bod 1 a bod 2.zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 12.3.2018 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.123/2017 (ZPMZ 1107) zo dňa 30.8.2017, vyhotoviteľa Ing. Ján Barát, podľa V-2108/2018-178/2018.

- c) vecné bremeno (in rem) v prospech každodobého vlastníka pozemku registra C KN parcelné číslo 520/157 spočívajúce strpieť na pozemku registra C KN parcelné číslo 1067/123:

- i. uloženie inžinierskej siete
- ii. umožniť vstup, vjazd, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi, a mechanizmami za účelom umiestnenia Stavby, vykonávania prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, modernizáciou, vykonávaním opráv a rekonštrukcií, prípadne odstránenia Stavby

„Pozemok“

znamená Pozemok 1 až Pozemok 6, tak ako sú vymenované v Prílohe 1 tejto Zmluvy.

„Pozemok 1“

znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/123, druh pozemku: ostatná plocha, s celkovou výmerou 12.192 m², nachádzajúci sa v katastrálnom území Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor a vyznačený na katastrálnej mape v Prílohe 2.

„Pozemok 2“

znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/132, druh pozemku: ostatná plocha, s celkovou výmerou 11.954 m², nachádzajúci sa v katastrálnom území Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor a vyznačený na katastrálnej mape v Prílohe 2.

„Pozemok 3“

znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/227, druh pozemku: ostatná plocha, s celkovou výmerou 167 m², nachádzajúci sa v katastrálnom území Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor a vyznačený na katastrálnej mape v Prílohe 2.

„Pozemok 4“

znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/228, druh pozemku: ostatná plocha, s celkovou výmerou 87 m², nachádzajúci sa v katastrálnom území Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor a vyznačený na katastrálnej mape v Prílohe 2.

„Pozemok 5“

znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/229, druh pozemku: ostatná plocha, s celkovou výmerou 175 m², nachádzajúci sa v katastrálnom území Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor a vyznačený na katastrálnej mape v Prílohe 2.

„Pozemok 6“	znamená pozemok registra „C“, číslo parcely: 1067/230, druh pozemku: ostatná plocha, s celkovou výmerou 229 m ² , nachádzajúci sa v katastrálnom území Dražovce, obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV č. 3089, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor a vyznačený na katastrálnej mape v Prílohe 2.
„Požadovaná spolupráca“	znamená všetku náležitú podporu, súhlasy, informácie, dokumenty, splnomocnenia, osvedčenia, potvrdenia, schválenia, pokyny poskytované bez zbytočného odkladu, ktoré môžu byť nevyhnutné a/alebo ktoré každá Zmluvná strana môže odôvodnene požadovať, aby úspešne a riadne splnila svoje príslušné povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane vzájomného poskytovania informácií počas stavebného konania a výstavby People Centra.
„Pracovný deň“	znamená deň (okrem soboty a nedele), v ktorý sú banky v Slovenskej republike otvorené pre všeobecné obchodné činnosti.
„Predmet predkupného práva“	má význam uvedený v článku 11(a) tejto Zmluvy.
„Pridružená spoločnosť“	znamená vo vzťahu k akejkoľvek osobe akúkoľvek inú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých svojich sprostredkovateľov, kontroluje túto osobu, je kontrolovaná touto osobou alebo je s ňou pod spoločnou kontrolou, pričom pre účely vyššie uvedeného pojmy „kontrolovať“, „kontrola“ a „kontrolovaný“ znamená akcie, obchodný podiel, hlasovacie práva alebo podobnú majetkovú účasť v Pridruženej spoločnosti vo výške viac ako 50 %. Vo vzťahu ku Kupujúcemu sa za Pridruženú osobu považuje aj akákoľvek osoba, ktorá má vo vzťahu k osobe ovládajúcej Kupujúceho (jedinému akcionárovi Kupujúceho) postavenie ovládanej osoby v zmysle § 66a Obchodného zákonníka.
„Príslušný právny predpis“	má význam uvedený v článku 1.2(a) tejto Zmluvy.
„Projektová dokumentácia pre People Center“	znamená projektovú dokumentáciu pre People Center (okrem Budovy 1), ktorej vyhotovenie na svoje náklady zabezpečí Kupujúci.
„Register partnerov verejného sektora“	znamená register partnerov verejného sektora zriadený a vedený podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
„Rozhodnutia“	má význam uvedený v úvodných ustanoveniach v bode (A) tejto Zmluvy.
„Spory“	majú význam uvedený v článku 5.1(c) tejto Zmluvy.
„Strata“ alebo „Straty“	znamená skutočné straty vrátane (okrem iného) akejkoľvek straty, ktoré príslušnej Zmluvnej strane vzniknú v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti druhou Zmluvnou stranou vyplývajúcej z tejto Zmluvy. Vo vzťahu k Predávajúcemu sa za Straty považujú aj akékoľvek nároky na náhradu skutočnej škody a/alebo ušlého zisku vzniknuté v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti Kupujúceho vyplývajúcej z tejto Zmluvy, ktoré si voči Predávajúcemu oprávnene uplatní iný subjekt pôsobiaci v rámci Strategického parku.
„Strategický park“	znamená výstavbu strategického parku za priemyselným a výrobným účelom uznanú za „významnú investíciu“ toho času podľa § 3 ods. 2

zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov na základe Rozhodnutí a ich zmene a doplnení, ktorý zahŕňa priemyselnú zónu v Nitre s rozlohou približne 500 ha.

„Ďarcha“	znamená akékoľvek záložné právo, vecné bremeno, zádržné právo, hypotéku, zabezpečenie, predkupné právo, opciu, nájom alebo akúkoľvek inú Ďarchu, alebo právo tretej osoby s obdobným účinkom alebo akúkoľvek dohodu o zriadení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv, s výnimkou Povolených tiarch.
„Ubezpečenia Kupujúceho“	znamenajú vyhlásenia a záruky Kupujúceho uvedené v článku 6.1 tejto Zmluvy.
„Ubezpečenia Predávajúceho“	znamenajú vyhlásenia a záruky Predávajúceho uvedené v článku 5.1 a 5.2 tejto Zmluvy.
„Účet notárskej úschovy“	znamená účet Notára podľa Zmluvy o notárskej úschove.
„Zmluva“	znamená túto Kúpnu zmluvu.
„Zmluva o notárskej úschove“	znamená zmluvu o vysporiadaní platobných povinností, uzatvorenú najneskôr v Deň podpisu medzi Predávajúcim, Kupujúcim a Notárom v súvislosti s platbou Kúpnej ceny za Pozemok na Dobu platnosti notárskej úschovy.
„Zmluvná strana“	znamená Predávajúceho a Kupujúceho.
„Znalecký posudok“	znamená znalecký posudok č. 2/2021, ktorý vypracovala spoločnosť ÚEOS – Komercia, a.s., so sídlom Kocelova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 31 331 220, znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov pod č. 900197, nezávislý a uznávaný znalec v oblasti oceňovania nehnuteľností, o ktorom Zmluvné strany súhlasili, že určí všeobecnú hodnotu Pozemku za účelom prevodu pre zriadenie, výstavbu a prevádzku People Centra, na základe ktorého bola všeobecná hodnota parciel tvoriacich Pozemok, stanovená vo výške 23,91 EUR za m ² bez DPH a vynásobená rozlohou Pozemku (alebo, podľa potreby, častí Pozemku) v m ² .

1.2 Výklad

Ak nie je uvedené inak, v tejto Zmluve:

- (a) odkazy na akýkoľvek právny predpis, ustanovenie právneho predpisu, právne predpisy Európskej únie alebo iné právne predpisy (ďalej len „Príslušný právny predpis“) zahrňujú odkaz na daný Príslušný právny predpis v jeho zmenenom a novelizovanom znení, ktorý je účinný v Deň podpisu, a zahŕňa akékoľvek právne predpisy nižšej právnej sily prijaté na základe tohto Príslušného právneho predpisu účinného v Deň podpisu,
- (b) ak nie je uvedené inak, články a prílohy odkazujú na články a prílohy tejto Zmluvy,
- (c) dokument znamená dokument v jeho upravenom, obnovenom, doplnenom alebo nahradenom znení,

- (d) slová, ktoré sú v jednotnom čísle, zahŕňajú aj množné číslo a slová, ktoré sú v jednom rode, zahŕňajú aj ostatné rody,
- (e) prílohy tejto Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, pričom v prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto Zmluvou a jej prílohami má znenie Zmluvy prednosť, a
- (f) „osoba“ zahŕňa akúkoľvek fyzickú osobu, firmu, spoločnosť, korporáciu, vládu, štát alebo zástupcu štátu alebo akékoľvek združenie alebo partnerstvo dvoch alebo viacerých z nich (bez ohľadu na to, či majú právnu subjektivitu).

2. Predmet Zmluvy

- 2.1 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve Predávajúci predáva Pozemok do výlučného vlastníctva Kupujúceho a Kupujúci kupuje Pozemok od Predávajúceho za Kúpnu cenu.
- 2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predáváčemu Kúpnu cenu za Pozemok. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Kúpna cena je konečná.

3. Kúpna cena

- 3.1 Kupujúci zaplatí Predáváčemu za Pozemok Kúpnu cenu.
- 3.2 Predávajúci a Kupujúci v Deň podpisu uzatvoria u Notára Zmluvu o notárskej úschove, pričom znenie Zmluvy o notárskej úschove si pred jej podpisom odsúhlasia. Na základe Zmluvy o notárskej úschove bude Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu za Pozemok na Účet notárskej úschovy zriadený Notárom podľa Zmluvy o notárskej úschove. Kupujúci bude povinný zaplatiť Kúpnu cenu na Účet notárskej úschovy najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo Dňa účinnosti. V Zmluve o notárskej úschove bude zároveň dohodnuté, že Notár bezodkladne oznámi Predáváčemu na nasledovnú e-mailovú adresu: mhinvest@mhinvest.sk a Kupujúcemu na nasledovnú e-mailovú adresu: nitra@repece.com skutočnosť, že došlo k úschove Kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje, že za žiadnych okolností nepodá Návrh na vklad pred úhradou Kúpnej ceny na Účet notárskej úschovy.
- 3.3 Zaplatenie Kúpnej ceny z Účtu notárskej úschovy na Bankový účet Predávajúceho, sa bude považovať za platbu zo strany Kupujúceho Predáváčemu a podlieha podmienkam na uvoľnenie stanoveným v Zmluve o notárskej úschove. Podmienky na uvoľnenie prostriedkov budú stanovené v Zmluve o notárskej úschove a zahŕňujú:

(i) Predávajúci doručí Notárovi originál alebo overenú kópiu právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva k Pozemku v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy; a

(ii) Predávajúci predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony spĺňajúceho nasledovné podmienky:

časť A: Majetková podstata – musí obsahovať Pozemok;

časť B: Vlastníci – musí obsahovať Kupujúceho ako výlučného vlastníka Pozemku v podiele 1/1;

časť C: Ľarchy – bude obsahovať výlučne Povolené ľarchy;

a na ktorom liste vlastníctva nebude zapísaná žiadna plomba o zmene právnych vzťahov k Pozemku (s výnimkou takej plomby, ktorá sa týka úkonov vykonaných Kupujúcim).

- 3.4 Vyplatenie Kúpnej ceny sa uskutoční na Bankový účet Predávajúceho v súlade so Zmluvou o notárskej úschove, pričom Notár uvoľní Kúpnu cenu v prospech Bankového účtu Predávajúceho nie neskôr ako do jedného (1) Pracovného dňa po splnení podmienok uvedených v článku 3.3 bode (i) a (ii) Zmluvy.
- 3.5 Notárska úschova zriadená na základe Zmluvy o notárskej úschove bude zriadená na dobu do 30.06.2026 (ďalej len „Doba platnosti notárskej úschovy“). V prípade, ak Notárovi nebude do uplynutia

Doby platnosti notárskej úschovy predložené listiny uvedené vyššie v článku 3.3 Zmluvy, Notár vydá peňažné prostriedky zložené na Účet notárskej úschovy na bankový účet Kupujúceho. Akékoľvek náklady úschovy podľa Zmluvy o notárskej úschove znáša Kupujúci.

- 3.6 Žiadna zo Zmluvných strán neodmietne vydať písomný pokyn alebo poskytnúť inú súčinnosť potrebnú pre Notára, aby Notár uvoľnil Kúpnu cenu v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 3.3 bode (i) a (ii) tejto Zmluvy.

4. Účinnosť Zmluvy

4.1 Hraničný termín kúpy Pozemku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s bodom 4.2 Zmluvy najneskôr do 28. marca 2026 (ďalej len „**Hraničný termín kúpy Pozemku**“), inak Zmluva zaniká. Výnimkou z predchádzajúcej vety vo vzťahu k začiatku účinnosti sú ustanovenia článkov 5, 6, 7.1(a), 7.1(b) bodu (i), (ii), (iv), (v), 7.2(a), 7.2(b) bodu (ii) Zmluvy, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

4.2 Odkladacie podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť tejto Zmluvy, na základe ktorej majú Zmluvné strany záväzok predať a kúpiť Pozemok v zmysle tejto Zmluvy, je podmienená splnením Odkladacích podmienok alebo ich vzdaním sa v súlade s touto Zmluvou.

- (a) Každá Zmluvná strana (ďalej len „**Oznamujúca strana**“) je oprávnená doručiť druhej Zmluvnej strane po splnení Odkladacích podmienok alebo po ich vzdaní sa, oznámenie (ďalej len „**Oznámenie**“), a to za podmienky, že budú splnené nasledujúce podmienky, resp. sa ich plnenia Zmluvná strana na to oprávnená vzdá (ďalej len „**Odkladacie podmienky**“):
- (i) Kupujúci je povinný preukázať obsadenosť prenajímateľných priestorov vo výške aspoň 30% a to najneskôr do jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom na Budovy a to na základe zmluvy o budúcej nájomnej zmluve alebo na základe nájomnej zmluvy alebo na základe inej obdobnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať právo tretej osoby na užívanie Budovy alebo jej časti. Túto skutočnosť preukáže Kupujúci tak, že Predávajúcemu poskytne zoznam svojich nájomcov spolu s vopred prenajatou / do užívania poskytovanou plochou podľa dohodnutých podmienok niektorej z vyššie uvedených zmlúv, ktorí budú pokrývať najmenej 30% prenajímateľnej plochy Budov.
- (b) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci sa môže písomne vzdať Odkladacej podmienky uvedenej v článku 4.2(a) bode (i) (takéto oznámenie o vzdaní ďalej len „**Oznámenie Predávajúceho o vzdaní sa**“).
- (c) V prípade, že Kupujúci doručí Oznámenie Predávajúcemu a Predávajúci oznámi/predloží Kupujúcemu Oznámenie Predávajúceho o vzdaní sa, potom:
- (i) Zmluva nadobudne účinnosť.
- (d) Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ak Odkladacia podmienka nie je splnená a Predávajúci sa nevzdá splnenia Odkladacej podmienky v súlade s článkom 4.2(b) tejto Zmluvy do Lehoty na splnenie Odkladacích podmienok, Zmluva nenadobudne účinnosť a jej platnosť zaniká; v prípade, ak Kupujúci už zložil Kúpnu cenu na Účet notárskej úschovy, je Predávajúci povinný poskytnúť bezodkladnú a maximálnu súčinnosť a uskutočniť všetky úkony potrebné k tomu, aby

Notár vydal peňažné prostriedky zložené na Účet notárskej úschovy na bankový účet Kupujúceho v čo najkratšej dobe.

- (e) Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že Zmluva nadobudne účinnosť:
- (i) dňom nasledujúcim po dni doručenia Oznámenia príslušnej Zmluvnej strany, podľa toho ktorá Zmluvná strana doručí ako posledná Oznámenie, alebo
 - (ii) dňom nasledujúcim po dni doručenia Oznámenia Kupujúceho druhej strane o splnení Odkladacej podmienky podľa článku 4.2(a) bodu (i) alebo
 - (iii) dňom nasledujúcim po dni doručenia Oznámenia Predávajúceho o vzdaní sa Odkladacej podmienky.

(ďalej len „Deň účinnosti“).

5. Ubezpečenia Predávajúceho

5.1 Predávajúci vyhlasuje a ubezpečuje Kupujúceho, že nasledujúce vyhlásenia a ubezpečenia sú pravdivé a presné v Deň podpisu a zaväzuje sa zabezpečiť, že ku Dňu účinnosti (okrem Ubezpečenia Predávajúceho uvedeného v článku 5.1(c) tejto Zmluvy):

- (a) Predávajúci je spoločnosťou riadne založenou, vzniknutou a platne existujúcou podľa práva Slovenskej republiky zapísanou v slovenskom Obchodnom registri,
- (b) Predávajúci má právo a je v plnom rozsahu oprávnený uzatvoriť a plniť túto Zmluvu a podpísať akékoľvek iné dokumenty, ktoré má podpísať podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy,
- (c) Predávajúci nemá vedomosť o žalobách a prebiehajúcich súdnych sporoch ani konaniach, do ktorých by bol Predávajúci alebo jeho podnikanie zapojený(é) vo vzťahu k Pozemku, a podľa vedomia Predávajúceho žiadne takéto žaloby, súdne spory a konania ani nehrozia, pred žiadnym štátnym orgánom, rozhodcovským súdom alebo podobným orgánom, ktoré by mohli znamenať zabránenie, podstatné oneskorenie alebo iný podstatný zásah do transakcií predpokladaných touto Zmluvou, a v prípade, že medzi Dňom podpisu a Dňom účinnosti sa tento stav zmení, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o akýchkoľvek žalobách, súdnych sporoch a konaniach do ktorých by bol Predávajúci alebo jeho podnikanie zapojený(é) vo vzťahu k Pozemku bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvie, a Zmluvné strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať o riešení vzniknutej situácie a prípadnej úprave Zmluvy vzhľadom na zmenu podstatných okolností v čase od jej uzavretia,
- (d) podľa najlepšieho vedomia Predávajúceho uzavretie a plnenie tejto Zmluvy a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných v tejto Zmluve nebude na ujmu žiadneho veriteľa Predávajúceho a ani nebude znamenať nemožnosť uspokojiť akúkoľvek pohľadávku veriteľa Predávajúceho alebo jej časť,
- (e) Predávajúci získal všetky interné oprávnenia a súhlasy potrebné na uzatvorenie tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho a tieto sú plne platné a účinné,
- (f) Predávajúcemu nehrozí žiadne konkurzné, reštrukturalizačné alebo podobné insolvenčné konanie, žiadne takéto konanie ani neprebíha a ani nebolo voči nemu začaté a podľa najlepšieho vedomia Predávajúceho neexistujú ani žiadne dôvody na začatie akéhokoľvek takéhoto konania,
- (g) vo vzťahu k celému majetku Predávajúceho alebo k akejkolvek jeho časti nebol vymenovaný žiadny likvidátor, správca alebo osoba s podobnou funkciou,
- (h) osoby podpisujúce túto Zmluvu v mene Predávajúceho sú riadne oprávnené konať v jeho mene a sú z právneho hľadiska oprávnené zaväzovať ho v súvislosti s akýmikoľvek právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy,

- (i) na Pozemku nevykonával archeologický prieskum a nemá vedomosť o akýchkoľvek archeologických nálezoch na Pozemku,
- (j) táto Zmluva predstavuje platnú a záväznú povinnosť Predávajúceho, ktorá je voči nemu vymáhateľná podľa jej podmienok,
- (k) uzatvorenie tejto Zmluvy, vykonanie alebo plnenie ktoréhokoľvek zo záväzkov a/alebo transakcií predpokladaných touto Zmluvou Predávajúcim nebude odporovať, nebude v rozpore a ani nespôsobí porušenie akéhokoľvek ustanovenia zakladateľských dokumentov Predávajúceho alebo Príslušného právneho predpisu, a
- (l) neboli vo vzťahu k Pozemku uplatnené žiadne reštitučné nároky tretích osôb.

5.2 Predávajúci vyhlasuje a ubezpečuje Kupujúceho, že v Deň podpisu a zaväzuje sa zabezpečiť, že ku Dňu účinnosti:

- (a) Predávajúci je výlučným a neobmedzeným vlastníkom Pozemku a jeho právo nakladať s ním nie je nijako obmedzené,
- (b) Pozemok je bez akýchkoľvek Tiarch,
- (c) Povolené ťarchy uvedené v definíciách pod písm. (a) môžu ku Dňu podpisu existovať a viaznuť na Pozemku, avšak ku Dňu účinnosti žiadnym spôsobom nebránia výstavbe a prevádzkovaní People Centra,
- (d) podľa vedomia Predávajúceho, na Pozemku alebo akejkoľvek jeho časti a ani pod ním sa nenachádza žiadna kontaminácia;
- (e) podľa vedomia Predávajúceho je status Pozemku v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia;
- (f) Pozemok ani žiadna jeho časť nie je súčasťou ochranného pásma s výnimkou Povolených tiarch;
- (g) vyhlasuje, že nepredal, nepoužil ako vklad do spoločnosti alebo družstva ani inak nedisponoval s Pozemkom ani žiadnou jeho časťou pred Dňom podpisu tejto Zmluvy ani taký úkon neuskutočnil do Dňa účinnosti;
- (h) nevykonával žiaden jednostranný, dvojstranný ani viacstranný úkon nakladania v prospech tretej strany, ktorý by sa týkal Pozemku a mohol by ohroziť alebo sťažiť vykonanie transakcie tu uvedenej;
- (i) neexistujú žiadne neuhradené alebo splatné dane alebo iné poplatky týkajúce sa Pozemku;

5.3 Každé z Ubezpečení Predávajúceho uvedených v tejto Zmluve je samostatné a nezávislé a nie je obmedzené odkazom na akékoľvek iné vyhlásenie alebo záruku.

6. Ubezpečenia Kupujúceho

6.1 Kupujúci vyhlasuje a ubezpečuje Predávajúceho, že nasledujúce vyhlásenia a ubezpečenia sú pravdivé a presné v Deň podpisu a zaväzuje sa zabezpečiť, že ku Dňu účinnosti:

- (a) Kupujúci je spoločnosťou riadne založenou, vzniknutou a platne existujúcou podľa práva Slovenskej republiky zapísanou v slovenskom Obchodnom registri,

- (b) Kupujúci má právo a je v plnom rozsahu oprávnený uzatvoriť a plniť túto Zmluvu a podpísať akékoľvek iné dokumenty, ktoré má podpísať podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy,
- (c) podľa najlepšieho vedomia Kupujúceho uzavretie a plnenie tejto Zmluvy a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných touto Zmluvou nebude na ujmu žiadneho veriteľa Kupujúceho a ani nebude znamenať nemožnosť uspokojiť akúkoľvek pohľadávku veriteľa Kupujúceho alebo jej časť,
- (d) Kupujúci získal všetky korporátne a iné oprávnenia a súhlasy potrebné na uzatvorenie tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho a tieto sú plne platné a účinné,
- (e) Kupujúcemu nehrozí žiadne konkurzné, reštrukturalizačné alebo podobné insolvenčné konanie, žiadne takéto konanie ani neprebíha a ani nebolo voči nemu začaté a podľa najlepšieho vedomia Kupujúceho neexistujú ani žiadne dôvody na začatie akéhokoľvek takéhoto konania,
- (f) vo vzťahu k celému majetku Kupujúceho alebo k akejkoľvek jeho časti nebol vymenovaný žiadny likvidátor, správca alebo osoba s podobnou funkciou,
- (g) osoby podpisujúce túto Zmluvu v mene Kupujúceho sú riadne oprávnené konať v jeho mene a sú z právneho hľadiska oprávnené zaväzovať ho v súvislosti s akýmikoľvek právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy,
- (h) táto Zmluva predstavuje platnú a záväznú povinnosť Kupujúceho, ktorá je voči nemu vymáhateľná podľa jej podmienok,
- (i) uzatvorenie tejto Zmluvy, vykonanie alebo plnenie ktoréhokoľvek zo záväzkov a/alebo transakcií predpokladaných touto Zmluvou Kupujúcim nebude odporovať, nebude v rozpore a ani nespôsobí porušenie akéhokoľvek ustanovenia zakladateľských dokumentov Kupujúceho alebo právneho predpisu,
- (j) Kupujúci vedome nezamlčal žiadne informácie, ktoré by podstatne zmenili alebo ovplyvnili rozhodnutie Predávajúceho previesť vlastnícke právo k Pozemku,
- (k) Kupujúci berie na vedomie, že Pozemok nebol predmetom archeologického prieskumu,
- (l) Kupujúci má k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na zaplatenie Kúpnej ceny v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

6.2 Každé z Ubezpečení Kupujúceho uvedených v tejto Zmluve je samostatné a nezávislé a nie je obmedzené odkazom na akékoľvek iné vyhlásenie alebo záruku.

7. Záväzky

7.1 Záväzky Predávajúceho

- (a) Odo Dňa podpisu do uplynutia Lehoty na splnenie Odkladacích podmienok sa Predávajúci zaväzuje:
 - (i) bezodkladne písomne oznámiť Kupujúcemu vzdanie sa Odkladacej podmienky uvedenej v článku 4.2(a) bode (i) tejto Zmluvy, alebo
 - (ii) bezodkladne informovať Kupujúceho pokiaľ sa dozvie o akejkoľvek skutočnosti, ktorá je spôsobilá ovplyvniť rozhodnutie Kupujúceho nadobudnúť vlastnícke právo k Pozemku alebo spôsobilá akokoľvek ovplyvniť možnosť výstavby a prevádzkovania People centra na Pozemku.
- (b) Odo Dňa podpisu do Dňa zápisu sa Predávajúci zaväzuje, že:

- (i) nescudzí Pozemok alebo akúkoľvek jeho časť okrem predaja podľa tejto Zmluvy;
 - (ii) v súvislosti s Pozemkom alebo akoukoľvek jeho časťou nezriadi žiadnu Ťarchu;
 - (iii) poskytne Kupujúcemu Požadovanú spoluprácu za účelom vykonania urýchleného vkladu prevodu vlastníckeho práva k Pozemku predpokladaného v tejto Zmluve vrátane podpísania spoločného čestného vyhlásenia s úradne overenými podpismi Zmluvných strán o splnení Odkladacích podmienok v znení jeho Prílohy č. 7 k tejto Zmluve,
 - (iv) bezprostredne oznámi Kupujúcemu akúkoľvek podstatnú záležitosť majúcu vplyv na Pozemok alebo akúkoľvek jeho časť, a
 - (v) bude bezodkladne informovať Kupujúceho pokiaľ sa dozvie o akejkoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorej by ktorékoľvek z Ubezpečení Predávajúceho bolo nepravdivé alebo nepresné.
- (c) Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že najskôr po Dni zápisu:
- (i) umožní Kupujúcemu napojiť sa na existujúce inžinierske siete v bodoch napojenia uvedených na mape, ktorá tvorí Prílohu č. 5 vo vlastníctve Predávajúceho a prechádzajúce cez pozemky vo vlastníctve Predávajúceho v rozsahu nevyhnutnom na zriadenie, výstavbu a prevádzku People Centra a poskytne Kupujúcemu na náklady Kupujúceho za tým účelom súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu,
 - (ii) ak k Pozemku v čase začatia výstavby People Centra nebude zabezpečený prístup z verejnej komunikácie, Predávajúci umožní Kupujúcemu, zhotoviteľom, prevádzkovateľom a zákazníkom People Centra prechod a prejazd na Pozemok peši, motorovými vozidlami a stavebnými mechanizmami cez pozemky vo vlastníctve Predávajúceho v rozsahu nevyhnutnom na zriadenie, výstavbu a prevádzku People Centra bez dodatočnej odplaty alebo iného protiplnenia a poskytne Kupujúcemu za tým účelom súčinnosť v primeranom rozsahu.

7.2 Záväzky Kupujúceho

- (a) Odo Dňa podpisu do uplynutia Lehoty na splnenie Odkladacích podmienok sa Kupujúci zaväzuje:
- (i) bezodkladne písomne oznámiť Predávajúcemu splnenie Odkladacej podmienky uvedenej v článku 4.2(a) bode (i) tejto Zmluvy, alebo
 - (ii) bezodkladne informovať Predávajúceho pokiaľ sa dozvie o akejkoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorej Odkladacia podmienka uvedená v článku 4.2(a) bode (i) nebude splnená, resp. pravdepodobne nebude splnená včas.
- (b) Odo Dňa podpisu do Dňa zápisu sa Kupujúci zaväzuje, že:
- (i) poskytne Predávajúcemu Požadovanú spoluprácu za účelom vykonania urýchleného vkladu prevodu vlastníckeho práva k Pozemku do Katastra nehnuteľností predpokladaného v tejto Zmluve vrátane podpísania spoločného čestného vyhlásenia s úradne overenými podpismi o splnení Odkladacích podmienok v znení jeho Prílohy č. 7 k tejto Zmluve, a
 - (ii) bude bezodkladne informovať Predávajúceho pokiaľ sa dozvie o akejkoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorej by ktorékoľvek z Ubezpečení Kupujúceho bolo nepravdivé, nesprávne alebo nepresné.

- (c) Odo Dňa zápisu až do úplného vyplatenia Kúpnej ceny Predávajúcemu sa Kupujúci zaväzuje, že:
- (i) nescudzí Pozemok alebo akúkoľvek jeho časť v prospech akejkoľvek tretej osoby ani Pridruženej spoločnosti;
 - (ii) v súvislosti s Pozemkom alebo akoukoľvek jeho časťou nezriadi žiadnu Ťarchu; a
 - (iii) bude Predávajúceho bezodkladne informovať, pokiaľ sa dozvie o akejkoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorej by sa ktorúkoľvek z Ubezpečení Kupujúceho stalo nepravdivým, nesprávnym alebo nepresným.
- (d) Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že:
- (i) vybuduje na vlastné náklady alebo na náklady tretej osoby (t. j. nie na náklady Predávajúceho) na Pozemku trafostanicu potrebnú na prevádzku People Centra,
 - (ii) neprevedie, nepredá, nedaruje alebo akýmkoľvek iným spôsobom nescudzí People Centrum a/alebo akúkoľvek jeho časť vrátane Pozemku po dobu 10 rokov od účinnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

8. Povinnosti Kupujúceho týkajúce sa výstavby na Pozemku

- a) Predávajúci má právo monitorovať priebeh výstavby People Centra na Pozemku. Za týmto účelom je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť spočívajúcu najmä, nie však výhradne v predložení dokumentov týkajúcich sa realizácie People Centra, ako aj v povolení vstupu na Pozemok a to aj po uzatvorení Kúpnej zmluvy.
- b) Kupujúci je povinný preukázať obsadenosť prenajímateľných priestorov vo výške aspoň 30% a to najneskôr do jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom na Budovy.
- c) Realizácia projektu a všetkých stavieb bude uskutočnená nasledovne:
 - realizácia všetkých stavieb do 2 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom na Budovy.
- d) V súvislosti s písm. c) tohto odseku platí, že v prípade preukázania okolností vylučujúcich zodpovednosť, zo strany kupujúceho bude možné lehoty podľa písm. c) tohto odseku predĺžiť.
- e) Účelové určenie jednotlivých stavieb a priestorov, ktoré Budúci kupujúci zaslal ako úspešný uchádzač OVS ostáva nemenné (príloha č. 6), týmto však nie je dotknuté právo Kupujúceho umiestniť v Budovách aj iné prevádzky, resp. určiť pre časť Budov a/alebo pre časť niektorej z Budov iné využitie.
- f) Kupujúci je oprávnený postúpiť ktorúkoľvek zo svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to úplne alebo čiastočne na základe zákona alebo inak, na Pridruženú spoločnosť po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, ktorý nemôže byť bezdôvodne odopretý,
- g) Kupujúci bude môcť previesť, predať, darovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom scudziť People Centrum alebo akúkoľvek jeho časť vrátane Pozemkov najskôr po uplynutí desiatich (10) rokov od

účinnosti tejto zmluvy. Uvedeným ustanovením nie je dotknuté právo Kupujúceho zriadiť Ťarchy na Pozemkoch a Budovách v súlade s touto Zmluvou (napr. Ťarchy na uložené siete, prípadné financovanie People centra),

- h) V prípade ak by v dôsledku Ťarchy (pre účely tohto písmena sa Ťarchou rozumie záložné alebo iné obdobné právo tretích osôb) zriadenej Kupujúcim na Pozemkoch a/alebo Budovách vznikla situácia, za ktorej môže dôjsť k strate vlastníckeho práva Kupujúceho, je Kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho a ponúknuť mu pozemky a budovy na odkúpenie ešte pred akýmkoľvek úkonom vedúcim k strate vlastníckeho práva Kupujúceho zo strany tretej osoby, ktorá si voči Kupujúcemu uplatňuje nárok súvisiaci s Ťarchou a to za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. Spolu s ponukou na odkúpenie je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu aj súhlas tretej osoby s prevodom vlastníckeho práva na Predávajúceho spolu s:
- (i) uvedením výšky pohľadávky zabezpečenej takouto Ťarchou, ktorá má byť splatená takejto tretej osobe a
 - (ii) vyhlásením tretej osoby, že splatením pohľadávky pod (i) vyššie dôjde k zániku pohľadávky zabezpečenej Ťarchou a tým aj v jej prospech zriadenej Ťarchy.
- i) V súvislosti s bodom h) tohto článku je Predávajúci následne povinný do desiatich (10) pracovných dní oznámiť Kupujúcemu, či má záujem o odkúpenie, a ak áno, uzatvoriť s Kupujúcim príslušnú zmluvu o prevode nehnuteľností do dvadsiatich (20) dní.

8.2 Pozemok a Budovy

- (a) Okrem Budov Kupujúci nie je oprávnený v období 10 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva zrealizovať na Pozemku, resp. časti Pozemku nezastavanej Budovami, iné stavby ako Budovy alebo ho/ich využívať iným spôsobom ako predpokladá táto Zmluva, Príslušné právne predpisy a Rozhodnutia, ibaže na to Predávajúci udelí predchádzajúci písomný súhlas, ktorý nebude bezdôvodne odopretý ak takéto iné stavby alebo ich spôsob využitia bude v súlade s účelovým určením People Centra, Príslušnými právnymi predpismi a Rozhodnutiami.
- (b) Kupujúci sa zaväzuje, že Pozemok bude zastavaný a People Centrum bude vybudované a používané za účelom poskytovania služieb občianskej vybavenosti lokálneho významu tak ako je bližšie uvedené v Architektonickej štúdií ktorá je Prílohou č. 6.
- (c) Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, že územné rozhodnutie, stavebné povolenie pre výstavbu Budov a kolaudačné rozhodnutia k užívaniu Budov budú spĺňať špecifikácie a podmienky stanovené v tejto Zmluve, konkrétne v Architektonickej štúdií a Projektovej dokumentácii Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, že Budovy budú spĺňať požiadavky Rozhodnutí, špecifikácie a podmienky stanovené v tejto Zmluve, v Architektonickej štúdií a Projektovej dokumentácii,
- (d) Predávajúci potvrdzuje, že Architektonická štúdia obsahuje pôdorys Budov a funkčné stavebné popisy, ktoré sa môžu zmeniť na základe požiadaviek nájomcov (ako zákazníkov Kupujúceho) pod podmienkou, že všetky takéto zmeny nezmenia zásadne pôdorys Budov a funkčný stavebný popis Budov.

Termíny uvedené v tejto Zmluve, v ktorých sa Kupujúci zaväzuje predložiť dokumentáciu a/alebo zabezpečiť príslušné povolenia a rozhodnutia, sa predlžia o čas trvania dodatočných prác na dokumentácii a/alebo v prípade predĺženia administratívnych konaní, ktoré vzniknú z objektívnych dôvodov.

8.3 Politika otvorených kníh

- (a) Kupujúci je povinný Predávajúcemu sprístupniť návrhy, podania, informácie a dokumentáciu, ktorú Kupujúci bude mať k dispozícii v súvislosti s podaním žiadostí o vydanie územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia a/alebo kolaudačného rozhodnutia a/alebo s ich

získaním, pre výstavbu a kolaudáciu ktorejkoľvek Budovy. Predávajúci je oprávnený vznášať námietky a pripomienky k týmto dokumentom a komentovať ich, ak je presvedčený, že územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutia nespĺňajú špecifikácie Budov podľa tejto Zmluvy a/alebo Architektonickej štúdie a/alebo a Projektovej dokumentácie, a Kupujúci je povinný v dobrej viere tieto námietky a pripomienky preskúmať a vyhovieť im v čo najväčšom rozsahu.

- (b) Predávajúci má právo monitorovať priebeh výstavby Budov s cieľom preveriť, či Budovy spĺňajú špecifikácie stanovené v tejto Zmluve, v Architektonickej štúdii a Projektovej dokumentácii, a Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť mu za tým účelom súčinnosť.

8.4 Koordinácia prác

- (a) Počas realizácie prác Kupujúceho týkajúcich sa výstavby People Centra, sa Kupujúci zaväzuje postupovať spôsobom, ktorý nespôsobí žiadnu škodu a bude čo najmenej zasahovať do výstavby Strategického parku a ktorejkoľvek jeho časti tretími stranami.
- (b) Kupujúci je povinný spolu s Predávajúcim koordinovať realizáciu prác týkajúcich sa výstavby People Centra a je viazaný pokynmi Predávajúceho vydanými za účelom realizácie prác spôsobom, ktorý nespôsobí škodu a ktorý bude čo najmenej zasahovať do výstavby Strategického parku a ktorejkoľvek jeho časti tretími stranami ako aj samotného People Centra.
- (c) Kupujúci sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa počas výstavby People Centra zabránilo poškodeniu akýchkoľvek pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry v dôsledku dopravy Kupujúceho, jeho pracovníkov alebo iných tretích osôb podieľajúcich sa na výstavbe People Centra v mene a/alebo na účet Kupujúceho, pričom za takéto prípadné poškodenie akýchkoľvek pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry v dôsledku dopravy Kupujúceho, jeho pracovníkov alebo iných tretích osôb podieľajúcich sa na výstavbe People Centra v mene a/alebo na účet Kupujúceho zodpovedá Kupujúci; toto úsilie zahŕňa, okrem iného, používanie vhodných vozidiel a trás.

9. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Pozemku

9.1 Zápis do Katastra nehnuteľností

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Pozemku v Deň zápisu.

9.2 Návrh na vklad

- (a) Predávajúci sa zaväzuje podať návrh na vklad vlastníckeho práva k Pozemku v prospech Kupujúceho (ďalej len „Návrh na vklad“) najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo Dňa účinnosti, ak bola Kúpna cena zaplatená Kupujúcim na Účet notárskej úschovy a pod podmienkou, že Zmluva bola zverejnená v zmysle článku 16.11(b) tejto Zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu bezodkladne po podaní Návrhu na vklad kópiu Návrhu na vklad s od tlačkom pečiatky Katastrálneho úradu potvrdzujúcim podanie Návrhu na vklad.
- (b) Správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Pozemku v prospech Kupujúceho znáša Kupujúci.
- (c) Ak Katastrálny úrad zamietne Návrh na vklad alebo zastaví konanie o Návrhu na vklad, Zmluvné strany vynaložia svoje maximálne úsilie a poskytnú si Požadovanú spoluprácu, aby odstránili nedostatky Návrhu na vklad alebo tejto Zmluvy a opätovne podali Návrh na vklad, a to až do riadneho vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho k Pozemku do Katastra nehnuteľností.

9.3 Plnomocenstvo

V prípade, že je to potrebné na úspešný vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho k Pozemku, každá zo Zmluvných strán je oprávnená udeliť druhej Zmluvnej strane plnomocenstvo, aby ju zastupovala pred Katastrálnym úradom v súvislosti s Návrhom na vklad. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že v prípade udelenia takéhoto plnomocenstva bude konať na základe daného plnomocenstva len na základe predchádzajúceho písomného pokynu druhej Zmluvnej strany, pričom každá zo Zmluvných strán takýto pokyn vydá na základe vlastného uváženia, na každý úkon druhej Zmluvnej strany, ktorá koná na základe plnomocenstva.

10. Odovzdanie Pozemku a prevod rizika

10.1 Odovzdanie a prevzatie Pozemku

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Pozemok bude odovzdaný Kupujúcemu do jeho vlastníctva do piatich (5) Pracovných dní odo Dňa zápisu (ďalej len „Deň odovzdania“). O odovzdaní Pozemku bude Predávajúci vyhotoví odovzdávací/preberací protokol, ktorý bude podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami.

10.2 Prevod rizika

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, riziko neúmyselného zničenia a neúmyselného poškodenia Pozemku prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v Deň odovzdania.

11. Predkupné právo Predávajúceho

- (a) Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu predkupné právo (v zmysle § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka) k People Centru (alebo ktorejkoľvek jeho časti, vrátane Pozemku alebo akejkoľvek jeho časti) (ďalej len „Predmet predkupného práva“). Ak by mal Kupujúci záujem predat', darovať alebo inak previesť Predmet predkupného práva alebo ktorúkoľvek jeho časť na tretiu osobu, je povinný ponúknuť Predmet predkupného práva najprv Predávajúcemu podľa podmienok Občianskeho zákonníka.
- (b) Doba na zaplatenie kúpnej ceny za Predmet predkupného práva podľa § 605 Občianskeho zákonníka nebude dlhšia ako tri (3) mesiace odo dňa uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy.
- (c) Ak by mal Kupujúci záujem predat', darovať alebo inak previesť Predmet predkupného práva alebo ktorúkoľvek jeho časť na tretiu osobu, Predávajúci bude mať právo nadobudnúť Predmet predkupného práva alebo ktorúkoľvek jeho časť v súlade s týmto článkom za kúpnu cenu, ktorú ponúkla strana prejavujúca záujem o jeho kúpu.
- (d) Predkupné právo sa podľa tejto Zmluvy zriaďuje ako zmluvné právo (a nie ako vecné právo „*in rem*“ podliehajúce zápisu, zaťažujúce Predmet predkupného práva).

12. Neplatnosť Zmluvy

V prípade, že:

- (a) napriek tomu, že Zmluvné strany vynaložia akékoľvek primerané úsilie na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov tejto Zmluvy, bude táto Zmluva vyhlásená za neplatnú, nedostatočnú alebo nevhodnú na vklad vlastníckeho práva k Pozemku do Katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho aj po tom čo si Zmluvné strany poskytlí požadovanú spoluprácu; alebo
- (b) napriek opätovnému podaniu Návrhu na vklad podľa článku 9.2(c) Katastrálny úrad alebo akýkoľvek príslušný orgán verejnej moci definitívne zamietne zápis vlastníckeho práva Kupujúceho k Pozemku alebo konanie o Návrhu na vklad bude s konečnou platnosťou zastavené (t.j. po podaní primeraného odvolania alebo žaloby) Katastrálnym úradom alebo akýmkoľvek iným príslušným orgánom verejnej moci,

každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že bude v dobrej viere spolupracovať s druhou Zmluvnou stranou a uzatvorí novú kúpnu zmluvu (alebo akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve), ktorá sa bude vo všetkých podstatných ohľadoch zhodovať so znením tejto Zmluvy, ktorá bola prehlásená za neplatnú, nedostatočnú alebo nevhodnú pre zápis vlastníckeho práva vo vzťahu k Pozemku, ale takú, aby sa odstránili všetky vady vedúce k neplatnosti, nedostatočnosti, zamietnutiu alebo zastaveniu zo strany Katastrálneho úradu zapísať transakciu na základe tejto Zmluvy. Každá Zmluvná strana bude povinná uzatvoriť novú kúpnu zmluvu (alebo akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve) do dvadsiatich (20) kalendárnych dní od prijatia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strany.

13. Ukončenie Zmluvy

13.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto Zmluvu len z dôvodov v nej výslovne uvedených. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená vypovedať, odstúpiť alebo inak jednostranne ukončiť túto Zmluvu s výnimkou podľa tohto článku 13.1 a z tohto dôvodu je uplatnenie akéhokoľvek zákonného ustanovenia o vypovedaní a/alebo ukončení vylúčené (v rozsahu povolenom právnymi predpismi Slovenskej republiky) a tieto ustanovenia sa na túto Zmluvu neaplikujú.

(a) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným oznámením o odstúpení zaslaným Kupujúcemu s účinnosťou od momentu doručenia písomného odstúpenia Kupujúcemu v prípade, že:

- (i) vlastnícke právo Kupujúceho k Pozemku alebo ktorejkoľvek jeho časti nie je zapísané v Katastrí nehnuteľností do šiestich (6) mesiacov odo Dňa účinnosti napriek tomu, že Zmluvné strany si poskytli Požadovanú spoluprácu podľa článku 9.2(c) tejto Zmluvy;
- (ii) Kupujúci poruší ktorékoľvek svoje povinnosti podľa článku 7.2 alebo článku 8.2 tejto Zmluvy a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej lehote 60 kalendárnych dní poskytnutej Predávajúcim,
- (iii) ktorékoľvek z Ubezpečení Kupujúceho podľa článku 6.1 Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, neúplné alebo nesprávne,
- (iv) Kupujúci úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí porušenie svojej povinnosti zaplatiť Kúpnu cenu na Účet notárskej úschovy podľa článku 3.2 tejto Zmluvy riadne a včas a takéto porušenie nenapraví v dodatočnej lehote desiatich (10) Pracovných dní poskytnutej Predávajúcim, alebo
- (v) Kúpna cena nie je z dôvodu úmyselného porušenia alebo nedbanlivostného porušenia povinností Kupujúcim vyplývajúcich pre neho z tejto Zmluvy uvoľnená z Účtu notárskej úschovy v prospech Bankového účtu Predávajúceho podľa článku 3.4 tejto Zmluvy a Kupujúci takéto porušenie nenapraví v dodatočnej lehote desiatich (10) Pracovných dní poskytnutej Predávajúcim.

(b) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným oznámením o odstúpení zaslaným Predávajúcemu s účinnosťou od momentu doručenia písomného odstúpenia Predávajúcemu v prípade, že:

- (i) vlastnícke právo Kupujúceho k Pozemku alebo ktorejkoľvek jeho časti nie je zapísané v Katastrí nehnuteľností do šiestich (6) mesiacov odo Dňa účinnosti napriek tomu, že Zmluvné strany si poskytli Požadovanú spoluprácu podľa článku 9.2(c) tejto Zmluvy, alebo
- (ii) Predávajúci nebol v Deň podpisu a/alebo kedykoľvek medzi Dňom podpisu a Dňom zápisu výlučným a neobmedzeným vlastníkom Pozemkov, alebo
- (iii) ktorékoľvek z vyhlásení, ubezpečení alebo záruk Predávajúceho podľa článku 5.1 a 5.2 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, nepresné alebo neúplné, alebo

- (iv) k Pozemkom existujú akékoľvek práva tretích osôb, s výnimkou Povolených tiarch, alebo sa ukáže vyhlásenie Predávajúceho podľa článku 5.2(c) ako nepravdivé alebo nesprávne, alebo
- (v) Predávajúci poruší svoju povinnosť podľa článku 7.1(c) tejto Zmluvy.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že pre účely odstúpenia Kupujúceho podľa článku 13(b), bodu (ii) a /alebo (iv) sa uplatní článok 14.1(a) bod (i) a teda právo Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy vznikne až okamihom márneho uplynutia lehoty na nápravu podľa článku 14.1(a) bodu (i) Zmluvy.

13.2 Ak je táto Zmluva ukončená v celom jej znení, všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy zaniknú a Zmluvné strany budú povinné si navzájom vrátiť všetky možné plnenia poskytnuté pred ukončením Zmluvy.

13.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že ak sa táto Zmluva ukončí jednostranným úkonom, je ukončená vo vzťahu k celému Pozemku, ako je uvedený v tejto Zmluve. V prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na ukončení tejto Zmluvy, v dohode o ukončení si môžu upraviť ukončenie Zmluvy aj len k časti Pozemku.

13.4 Dôsledky ukončenia Zmluvy

- (a) Ak Predávajúci ukončí túto Zmluvu podľa článku 13.1(a), Predávajúci má povinnosť vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, ktorú Kupujúci zaplatil za Pozemok Predávajúcemu, a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Pozemok.
- (b) Ak Predávajúci ukončí túto Zmluvu podľa článku 13.1(a) a v momente nadobudnutia účinnosti ukončenia sa už začala výstavba ktorejkoľvek Budovy na Pozemku, ktorej sa ukončenie týka, Predávajúci má, okrem práv vyplývajúcich z právnych predpisov, právo požadovať, aby Kupujúci predal prebiehajúcu výstavbu Budov Predávajúcemu za trhovú hodnotu na základe znaleckého ocenenia, vypracovaného podľa rovnakých štandardov a zásad ako bol vypracovaný Znalecký posudok, znalcom, ktorého určí Predávajúci a Kupujúci sa zaväzuje takto určenú cenu akceptovať. Kupujúci je oprávnený dať vypracovať na vlastné náklady znalecký posudok za účelom ocenenia prebiehajúcej výstavby Budov a v prípade, ak je cena Budov určená v znaleckom posudku vyhotovenom znalcom určeným Kupujúcim vyššia najmenej o 5% oproti cene určenej znalcom vybraným Predávajúcim, zaväzujú sa Zmluvné strany rokovať o spôsobe určenia kúpnej ceny za Budovy a ak sa nedohodnú, bude cena Budov určená ako priemer ceny oboch znaleckých posudkov.
- (c) Ak Kupujúci ukončí túto Zmluvu podľa článku 13.1(b), bodu (ii) alebo (iii) a v momente nadobudnutia účinnosti ukončenia sa už začala výstavba ktorejkoľvek Budovy na Pozemku, ktorej sa ukončenie týka, Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú otvoriť vzájomné rokovania za účelom vysporiadania práv k rozostavaným Budovám a/alebo Pozemku a v prípade, ak sa v lehote deväťdesiatich (90) kalendárnych dní nedohodnú na vysporiadaní vzájomných práv a povinností, Kupujúci bude mať, okrem práv vyplývajúcich z právnych predpisov, právo požadovať, aby Predávajúci kúpil prebiehajúcu výstavbu Budovy od Kupujúceho za trhovú hodnotu na základe znaleckého ocenenia, vypracovaného podľa rovnakých štandardov a zásad ako bol vypracovaný Znalecký posudok, znalcom, ktorého určí Predávajúci a Predávajúci má povinnosť odkúpiť rozostavané Budovy za takto určenú cenu. Kupujúci je oprávnený dať vypracovať na vlastné náklady znalecký posudok za účelom ocenenia prebiehajúcej výstavby Budovy a v prípade, ak je cena Budovy určená v znaleckom posudku vyhotovenom znalcom určeným Kupujúcim vyššia najmenej o 5% oproti cene určenej znalcom vybraným Predávajúcim, zaväzujú sa Zmluvné strany rokovať o spôsobe určenia kúpnej ceny za Budovu a ak sa nedohodnú, bude cena Budovy určená ako priemer ceny oboch znaleckých posudkov.

14. Porušenie Zmluvy

14.1 Porušenie Zmluvy Predávajúcim

- (a) V prípade, že Predávajúci poruší ktorékoľvek z Ubezpečení Predávajúceho (v tom zmysle, že sa tiež zistí, že sú nepravdivé alebo nepresné) a/alebo povinností Predávajúceho podľa tejto Zmluvy (každý takýto prípad ako „Porušenie“), potom sa Predávajúci zaväzuje, na žiadosť Kupujúceho a bez toho, aby to ovplyvnilo iné nápravné prostriedky dostupné pre Kupujúceho podľa tejto Zmluvy:
- (i) napraviť takéto Porušenie v primeranej, najviac šesťdesiat (60) dňovej lehote, ktorú poskytne Kupujúci, alebo výlučne v prípade Porušenia, ktoré oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy podľa článku 13(b), bodu (ii) a /alebo (iii), napraviť takéto Porušenie v primeranej, najviac stoosemdesiat (180) dňovej lehote, ktorú poskytne Kupujúci; a/alebo
 - (ii) nahradiť Kupujúcemu všetky Straty, s tým že tam kde to nie je podľa tejto Zmluvy vylúčené sa uplatní Limitácia zodpovednosti Predávajúceho podľa článku 15(a) Zmluvy; a/alebo
 - (iii) odškodniť a kryť Kupujúceho s ohľadom na Nároky tretej osoby, ako je to uvedené v článku 14.2, s tým že tam kde to nie je podľa tejto Zmluvy vylúčené sa uplatní limitácia zodpovednosti Predávajúceho podľa článku 15a) Zmluvy

(každé ako „Nárok“).

- (b) Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ak dôjde k Porušeniu Ubezpečení Predávajúceho obsiahnutých v článku 5.1 a 5.2 tejto Zmluvy, Predávajúci musí v prvom rade vyvinúť maximálne úsilie na nápravu tohto Porušenia (a najmä, za účelom získania spoľahlivého vlastníckeho titulu na všetky parcely tvoriace Pozemok) v čo najkratšej dobe a bez dodatočných nákladov pre Kupujúceho.
- (c) Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluvné strany sa dohodli, že (i) Kupujúci má nárok na viac ako jeden Nárok vo vzťahu k tomu istému Porušeniu, ale zároveň (ii) Kupujúci nemá nárok získať odškodnenie podľa článku 14.1(a) viackrát ako raz, pokiaľ ide o rovnaké Porušenie (*zákaz dvojitého vymáhania nárokov vyplývajúcich z rovnakého dôvodu*).
- (d) Kupujúci, čo najskôr ako je to možné po zistení Porušenia zo strany Kupujúceho, oznámi Predávajúcemu Porušenie. Aby sa predišlo pochybnostiam, porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho nepredstavuje žiadne obmedzenie práva Kupujúceho vzťahujúce sa k príslušnému Porušeniu, a všetky takéto práva budú zachované a Kupujúcemu nesmie byť bránené, aby si uplatnil Nárok kedykoľvek neskôr.

14.2 Nasledovné ustanovenia upravujú zodpovednosť Predávajúceho za prípadné nároky tretích osôb adresované Kupujúcemu, ktoré (i) vyplývajú z udalostí, ktoré sa vyskytli pred Dňom účinnosti; a (ii) môžu viesť k zodpovednosti Predávajúceho podľa tejto Zmluvy; a (iii) vzťahujú sa k Pozemku alebo k transakciám predpokladaným v tejto Zmluve (ďalej len „Nárok tretej osoby“) na žiadosť Kupujúceho a bez toho, aby to ovplyvnilo iné možnosti nápravy dostupné pre Kupujúceho podľa tejto Zmluvy:

- (a) V prípade, že sa Kupujúci dozvie o akejkoľvek záležitosti, ktorá spadá do pôsobnosti tohto článku 14.2, Kupujúci poskytne Predávajúcemu písomné oznámenie o takejto záležitosti. Vyššie uvedené oznámenie (i) poskytne základ pre uplatnenie odškodnenia; (ii) stanoví skutočnú alebo odhadovanú výšku Strát, ak sú známe; a (iii) musia byť priložené kópie najrelevantnejších dokumentov, ktoré sú v dispozícii Kupujúceho.
- (b) V prípade, ak ho o to požiada Kupujúci, Predávajúci, prevezme obhajobu voči Nároku tretej osoby čo najskôr, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako desať (10) Pracovných dní od doručenia oznámenia Kupujúceho Predávajúcemu obsahujúceho všetky informácie podľa článku 14.2(a) a žiadosti Kupujúceho.
- (c) Na základe žiadosti podanej podľa článku 14.2(b) tejto Zmluvy, Predávajúci bude obhajovať voči takémuto Nároku tretej osoby na náklady Predávajúceho a s pomocou renomovaného právneho

poradcu ním zvoleného a schváleného Kupujúcim. Kupujúci bude mať nárok spolupracovať s Predávajúcim a právnym poradcom pre Predávajúceho pri obhajobe proti takémuto Nároku tretej osoby a Kupujúci bude mať neobmedzené právo podieľať sa na obhajobe akéhokoľvek takéhoto Nároku tretej osoby. V prípade, že Predávajúci neprevezme obhajobu voči Nároku tretej osoby, toto bude považované za Porušenie a Kupujúci bude mať nárok na akékoľvek a všetky opravné prostriedky uvedené v článku 14.1 tejto Zmluvy. Kupujúci môže kedykoľvek a výlučne na základe vlastného uváženia odňať oprávnenie pre Predávajúceho, aby ho obhajoval voči Nároku tretej osoby.

- (d) Pre vylúčenie pochybností platí, že ak Predávajúci neuzná alebo odmietne zodpovednosť na základe Nároku tretej osoby, ktorý bol úspešne uplatnený voči Kupujúcemu napriek obhajobe Predávajúcim podľa tohto článku 14.2, Kupujúci môže stále vzniesť Nárok podľa článku 14.1.
- (e) Nasledujúce ustanovenia ďalej platia pre obhajobu Nároku tretej osoby:
 - (i) za predpokladu, že Kupujúci si zvolí obhajobu voči Nároku tretej osoby, Kupujúci umožní Predávajúcemu pripojiť sa, výlučne na vlastné náklady Predávajúceho, k obhajobe voči Nároku tretej osoby ako spoluobhajca alebo ako doplnkový účastník do tej miery, ako je to právne realizovateľné;
 - (ii) Predávajúci nepripustí zodpovednosť, ani nesmie ohroziť ani urovnať záležitosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho; Kupujúci môže odmietnuť súhlas (najmä) dovtedy, kým Predávajúci neposkytne Kupujúcemu dostatočné prostriedky na zaplatenie svojich záväzkov, ktoré boli takto uznané, napadnuté alebo uhradené; a
 - (iii) Kupujúci neuzná zodpovednosť, ani nenapadne ani neurovná, záležitosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho; inak sa Predávajúci bude považovať za takého, ktorý zbavený akejkoľvek zodpovednosti vo vzťahu k Nároku tretej osoby.

14.3 Porušenie Zmluvy Kupujúcim

- (a) Zmluvné strany sa dohodli, že články 14.1 a 14.2 platia *mutatis mutandis* pre porušenie ktoréhokoľvek z Ubezpečení Kupujúceho a/alebo ktorejkoľvek povinnosti Kupujúceho podľa tejto Zmluvy spôsobené úmyselne alebo z nebanlivosti Kupujúcim, a platí, že vo vzťahu ku Kupujúcemu sa uplatní ustanovenie článku 15(b) Zmluvy (*Limitácia zodpovednosti*).
- (b) V prípade, že Kupujúci nadobudne Pozemok podľa tejto Zmluvy a poruší akúkoľvek svoju povinnosť a/alebo záväzok vyplývajúci z článkov 3.2, 8 (h), 11 tejto Zmluvy, Predávajúci má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od Kupujúceho vo výške 150.000 EUR (slovom: stopäťdesiat tisíc eur) za každé porušenie povinností. Ostatné práva Predávajúceho podľa tejto Zmluvy, najmä právo ukončiť túto Zmluvu a právo uplatniť si nárok na náhradu akejkoľvek Straty nad rámec zmluvnej pokuty, ostávajú zachované. Na zmluvné pokuty sa uplatní limitácia zodpovednosti Kupujúceho podľa článku 15(b) Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Predávajúceho na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho Kupujúcemu.
- (c) V prípade, že Kupujúci poruší svoju povinnosť a/alebo záväzok vyplývajúci z článku 8.4(c) tejto Zmluvy, Predávajúci má okrem nároku na náhradu Straty právo požadovať od Kupujúceho vykonať opravy a/alebo úpravy pozemných komunikácií, mostov či inej infraštruktúry za účelom ich navrátenia do stavu v akom boli pred začatím výstavby People Centra s tým, že sa uplatní limitácia zodpovednosti Kupujúceho podľa článku 15(b) Zmluvy.

14.4 Časové limity pre Nároky a Nároky tretej osoby

- (a) Pre všetky Nároky a Nároky tretej osoby vo vzťahu k Porušeniu Ubezpečení Predávajúceho podľa článku 5.1 a 5.2 Zmluvy, Predávajúci bude zodpovedný až do uplynutia troch (3) rokov po Dni zápisu.

- (b) Pre všetky Nároky a Nároky tretej osoby pokiaľ ide o akékoľvek iné Porušenie ako je Porušenie uvedené v predchádzajúcom článku 14.4(a), Predávajúci bude zodpovedný až do uplynutia dvoch (2) rokov po Dni zápisu.
- (c) Pre všetky Nároky pokiaľ ide o Porušenie spôsobené Kupujúcim (pre vylúčenie pochybnosti, porušenie uvedené v článku 14.3 Zmluvy), Kupujúci bude zodpovedný až do uplynutia troch (3) rokov po Dni zápisu okrem ustanovenia článku 7.2 (d), bodu (vii) .Pre prípad porušenia článku 7.2 (d), bodu (ii), Nárok trvá až do uplynutia doby trvania samotného záväzku.

15. Odškodnenie a limitácia zodpovednosti Predávajúceho a Kupujúceho

- (a) Zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom možnom rozsahu povolenom Príslušnými právnymi predpismi, celková zodpovednosť Predávajúceho za Straty (vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, iného odškodnenia alebo akákoľvek iná zodpovednosť) vyplývajúca z nedbanlivostného alebo úmyselného porušenia Zmluvy Predávajúcim alebo z akéhokoľvek iného konania Predávajúceho podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou v žiadnom prípade neprekročí 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc eur); Predávajúci nebude zodpovedný podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou za akúkoľvek škodu v rozsahu prevyšujúcom uvedený limit. Tu uvedená limitácia zodpovednosti Predávajúceho sa nevzťahuje na skutočnosti, v dôsledku ktorých by pre nepravdivosť alebo nesprávnosť vyhlásení, záruk a ubezpečení Predávajúceho alebo v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho podľa tejto Zmluvy došlo k strate vlastníctva Kupujúceho k Pozemku alebo akejkoľvek časti Pozemku, odňatiu vlastníckeho práva Kupujúceho k Pozemku alebo akejkoľvek časti Pozemku, alebo inému obmedzeniu vo voľnom a nerušenom užívaní Pozemku; v takomto prípade je Predávajúci povinný nahradiť Kupujúcemu všetku škodu.
- (b) Zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom možnom rozsahu povolenom Príslušnými právnymi predpismi, celková zodpovednosť Kupujúceho za Straty (vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, iného odškodnenia alebo akákoľvek iná zodpovednosť) vyplývajúca z nedbanlivostného alebo úmyselného porušenia Zmluvy Kupujúcim alebo z akéhokoľvek iného konania Kupujúceho podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou v žiadnom prípade neprekročí 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc eur); Kupujúci nebude zodpovedný podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou za akúkoľvek škodu v rozsahu prevyšujúcom uvedený limit.
- (c) Pre vylúčenie pochybností platí, že limitácia zodpovednosti Predávajúceho a Kupujúceho podľa tohto článku 15 sa uplatní v prípade všetkých škôd spôsobených Predávajúcim alebo Kupujúcim v rámci transakcie/í medzi Zmluvnými stranami predpokladanými touto Zmluvou, ak nie je v tejto Zmluvy výslovne uvedené inak.

16. Všeobecné ustanovenia

16.1 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Každá Zmluvná strana je povinná zachovávať mlčanlivosť s ohľadom na ustanovenia, predmet a rokovania týkajúce sa tejto Zmluvy, všetky skutočnosti týkajúce sa tejto Zmluvy a všetky dôverné informácie, ktoré jedna Zmluvná strana sprístupnila druhej Zmluvnej strane. Podľa tejto Zmluvy sa všetky informácie týkajúce sa Zmluvných strán bez ohľadu na to, či tieto informácie sú komerčnej, marketingovej, finančnej alebo organizačnej povahy, alebo či sa týkajú tejto Zmluvy priamo alebo nepriamo, považujú za dôverné a tajné. Všetky informácie, ktoré vzhľadom na ich obsah sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva alebo všetky iné informácie, ktorých sprístupnenie prijímajúcou Zmluvnou stranou by mohlo spôsobiť poskytujúcej Zmluvnej strane škodu sa implicitne považujú za dôverné.

Informácie a údaje sa považujú za dôverné a tajné bez ohľadu na podobu, v akej boli poskytnuté alebo zaznamenané (ústne, písomne, v elektronickej podobe alebo iným spôsobom).

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy nebude platiť v prípade, keď:

- (a) predmetná informácia je všeobecne známa a stala sa všeobecne známou bez porušenia povinnosti mlčanlivosti príslušnou Zmluvnou stranou,
- (b) existuje právna povinnosť sprístupniť predmetnú informáciu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušnej právomoci súdov alebo iného kompetentného kontrolného orgánu,
- (c) informácia bola povedaná osobe, ktorá sama je na základe všeobecne záväzných právnych predpisov viazaná rovnakou alebo prísnejšou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, konkrétne odborným poradcom v oblasti zmlúv, s ktorými Zmluvná strana konzultuje záležitosti a ktorí boli zvolení za účelom vykonania určitých úkonov podľa tejto Zmluvy, alebo riešenia sporu týkajúceho sa tejto Zmluvy, a ktorí vo vzťahu k sprístupneniu informácie v Deň podpisu alebo ku Dňu účinnosti (podľa toho ktoré sa aplikuje) tejto Zmluvy alebo po tomto dni boli informovaní o dôvernej povahe sprístupnených informácií, a ktorí sa zaviazali povinnosťou zachovávať túto informáciu v tajnosti, ak právne predpisy nestanovujú inak.

Za porušenie mlčanlivosti zo strany Kupujúceho sa nepovažuje poskytnutie a/alebo sprístupnenie informácií potenciálnym nájomcom a prevádzkovateľom People Centra a/alebo finančným či poisťovacím inštitúciám v nevyhnutnom rozsahu s tým, že Kupujúci sa zaväzuje zaviazat' tretie osoby mlčanlivosťou v rozsahu ako je stanovené v tejto Zmluve.

16.2 Výdavky a náklady

Zmluvné strany budú znášať svoje príslušné náklady a výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s prerokovaním, uzavretím a plnením tejto Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

16.3 Oznámenia a ďalšia komunikácia

- (a) Akékoľvek oznámenie alebo iná oficiálna komunikácia poskytovaná podľa tejto Zmluvy (nie e-mail) musí byť v písomnej forme a v slovenskom jazyku (pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak), a môže sa doručovať osobne, alebo zaslať poštou vo forme doporučenej zásielky, kuriérskou službou využívajúcou medzinárodne uznávanú kuriérsku spoločnosť Zmluvnej strane, ktorej má byť doručená, na jej/ich adresu uvedenú v tejto Zmluve nasledovne:

(i) Predávajúcemu na adresu:
MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A
821 09 Bratislava
Slovensko
Telefón: [REDACTED]
e-mail: mhinvest@mhinvest.sk
Do rúk: konateľ

Kupujúcemu na adresu:
RM PRIMUM j. s. a.
Papradohá 3
821 01 Bratislava,
Slovenská republika
Telefón: [REDACTED]
e-mail: nitra@repece.com
Do rúk: Roman Drienovský

alebo na akékoľvek iné meno alebo adresu, ktoré ktorákoľvek Zmluvná strana oznámi ostatným Zmluvným stranám podľa tohto článku.

- (b) Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia sa bude považovať za doručení:

- (i) v čase doručenia, ak bude doručovaná osobne, poštou vo forme doporučenej zásielky, kuriérskou službou s využitím medzinárodne uznávanej kuriérskej spoločnosti.

16.4 Pretrvávajúce ustanovenia

V prípade, že niektorá Zmluvná strana ukončí túto Zmluvu alebo platnosť Zmluvy bude ukončená inak, ustanovenia článkov 11 (ak k porušeniu došlo pred ukončením tejto Zmluvy), 14, 15, a 16 zostávajú v platnosti na dobu neurčitú aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

16.5 Zákaz vzdania sa práv

Ak Zmluvná strana neuplatní niektoré svoje oprávnenie podľa tejto Zmluvy alebo ak si nevyžiada plnenie niektorého z ustanovení tejto Zmluvy od druhej Zmluvnej strany, nebude sa to vykladať ako súčasné alebo budúce vzdanie sa práva vyplývajúceho z tejto Zmluvy, ani to nebude mať vplyv na možnosť Zmluvnej strany následne si uplatňovať akékoľvek práva vyplývajúce z tejto Zmluvy.

16.6 Dodatky

Táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami.

16.7 Postúpenie a prospech zo Zmluvy

- (a) Táto Zmluva sa uzatvára v prospech Predávajúceho a Kupujúceho.
- (b) Kupujúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to úplne alebo čiastočne na základe zákona alebo inak, na Pridruženú spoločnosť po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, ktorý nemôže byť bezdôvodne odopretý.
- (c) Predávajúci je oprávnený bez súhlasu Kupujúceho postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to úplne alebo čiastočne, na základe zákona alebo inak, na svoju Pridruženú spoločnosť alebo zabezpečiť, aby záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy plnila jeho Pridružená spoločnosť.

16.8 Ďalšie ubezpečenia

Zmluvné strany podľa potreby a pokiaľ to bude primerane možné vykonajú a zabezpečia všetky veci, ktoré budú potrebné pre účinnosť tejto Zmluvy, okrem iného vrátane toho, že podpíšu všetky dokumenty, zabezpečia zvolanie všetkých zasadnutí, poskytnú všetky potrebné vzdania sa práv a súhlasov a prijímú všetky uznesenia a inak uplatnia všetky právomoci a práva, ktoré majú k dispozícii.

Predávajúci a Kupujúci podpíšu Zmluvu o notárskej úschove a Kupujúci zaplatí príslušnú sumu Kúpnej ceny na Účet notárskej úschovy ako uvádza táto Zmluva.

16.9 Nevymáhateľnosť ustanovení

Ak je alebo sa stane akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo nevymáhateľným, toto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať žiadny vplyv na zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy s výnimkou prípadu, ak tieto ustanovenia nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti tejto Zmluvy, a to v dôsledku povahy tejto Zmluvy, jej predmetu alebo okolností, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že podniknú všetky potrebné kroky, aby dosiahli rovnaký výsledok, ktorý bol zamýšľaný týmto neplatným alebo nevymáhateľným ustanovením.

16.10 Záväzné ustanovenia

Všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú záväzné a platia pre Zmluvné strany a ich príslušných právnych nástupcov a povolených postupníkov.

16.11 Rozhodné právo a zákonom stanovený postup týkajúci sa zverejňovania

- (a) Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- (b) Predávajúci je povinný bezodkladne zverejniť túto Zmluvu po jej podpise Zmluvnými stranami v Centrálnom registri zmlúv, avšak spôsobom, že Zmluva nenadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia s výnimkou v zmysle článku 4.1 Zmluvy.

16.12 Riešenie sporov

- (a) Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, sú Zmluvné strany povinné bezodkladne vyriešiť prostredníctvom rokovania a vzájomnej dohody. Pokiaľ Zmluva neurčuje inak, a ak Zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť takýto spor do 30 (tridsiatich) dní od vzniku sporu, uplatní sa článok 16.12(b) Zmluvy.
- (b) Bez ohľadu na ustanovenia článku 16.12(a) Zmluvy, všetky spory, ktoré vznikli v súvislosti s touto Zmluvou alebo na základe nej budú riešiť súdy Slovenskej republiky.

16.13 Jazyky a počet rovnopisov

- (a) Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
- (b) Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch s úradne overenými podpismi, každá Zmluvná strana dostane 2 rovnopisy a 2 rovnopisy budú slúžiť na Návrh na vklad.

16.14 Zákaz dvojitého vymáhania nárokov vyplývajúcich z rovnakého dôvodu

Žiadna Zmluvná strana tejto Zmluvy nie je oprávnená vymáhať náhradu škody, kompenzáciu alebo inak získať odškodnenie alebo náhradu viac ako raz v súvislosti s tou istou stratou alebo záležitosťou.

NA DÔKAZ TOHO Zmluvné strany (alebo ich riadne oprávnení zástupcovia) podpísali túto Zmluvu v deň uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Zoznam príloh:

Príloha 1 – Pozemok

Príloha 2 – Katastrálna mapa

Príloha 3 - List vlastníctva

Príloha 4 – Spory

Príloha 5 – Mapa sietí

Príloha 6 – Architektonická štúdia

Príloha 7 – Spoločné čestné vyhlásenie Zmluvných strán o splnení Odkladacích podmienok

[PODPISY SÚ NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]